

한국가스공사 상임감사위원

주의, 시정요구

일련번호 제21-경영지원-11호
제목 통근버스 용역 계약관리 부적정
소관부서 ☎☎☎☎본부 □□처
조치부서 √√√√처, □□처
내용

1. 업무 개요

□□처 □□부는 「복리후생관리규정」 제8조(후생시설의 임대차)에 따라 통근차를 운영하고 있으며, □□처 □□부 대리 MMM(이하 “MMM”라 한다.)는 직원의 출퇴근을 위한 통근수단 관리업무를 담당하면서 「주중통근버스 임차용역」, 「주말통근버스 임차용역」 및 「예매솔루션 운영 및 관리용역」을 체결하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「용역계약일반조건」 제21조(검사)에 따르면 용역담당직원은 계약상대자로부터 검사 통지를 받은 때에는 그 날로부터 14일 이내에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 하며, 제27조(기성대가의 지급)에 따라 용역담당직원은 검사완료일로부터 5일 이내에 검사된 내용에 따라 기성대가를 확정하여 계약상대자에게 지급하여야 한다.

또한 「용역계약일반조건」 제27조(기성대가의 지급)에 따르면 계약상대자는 30일마다 검사를 완료하는 날까지 기성부분에 대한 대금청구서를 공사에게 제출할

수 있으며, 각 계약의 과업지시서 및 계약특수조건에 따라 【표1】 과 같이 매월 지급토록 명시하고 있다.

【표1】 기성대가 지급방법 및 근거

계약번호	건명	지급방법	계약서상 지급근거
*****	2018년 주말통근버스 임차용역	매월 1일 청구 후 기성지급	과업지시서 제5조
*****	2019년 주중통근버스 임차용역		과업지시서 제6조
*****	2021년 주중통근버스 임차용역		임차 특수조건 제6조
*****	2021년 주말통근버스 임차용역		임차 특수조건 제6조
*****	통근수단 예매 솔루션 운영 및 관리용역	매월 5일까지 청구 후 기성지급	과업지시서 제10조

또한 「용역계약일반조건」 제29조(대가지급 지연에 대한 이자) 제1항에 따라 대가지급 기한까지 대가를 지급하지 못한 경우에는 지급기한의 다음날부터 지급하는 날까지의 일수에 당해 미지급액에 대하여 지연발생 시점의 금융기관 대출평균금리(한국은행 통계월보상의 금융기관 대출평균금리)를 곱하여 산출한 금액을 이자로 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

MMM는 「용역계약일반조건」 제27조에 따른 계약상대자의 기성서류제출 및 대가지급 청구를 보류하고 상당기간 도과 후 기성서류를 접수하여 기성검사 및 대가지급을 지연하였다.

또한 공사 측 사유로 인하여 대가지급이 지연되었음에도 불구하고 지연이자를 지급하지 않았으며, 그 결과 발생한 지연이자 는 아래 【표2】 와 같다

【표2】 대가지급 지연에 따른 지연이자 현황

(단위 : 원, 부가세 별도)

건명	지연 지급현황					
	기성 청구일	원지급일* (A)	실제 지급일 (B)	지연 일수 (C=B-A)	지급액 (D)	지연이자** (C*D*이자율)
2018 주말통근버스 임차용역 (계약번호 제*****호)	'21.2.1.	'21.2.20.	'21.7.6.	136	10,328,080	105,443
	'21.3.1.	'21.3.20.	'21.7.6.	108	52,378,120	424,650
	'21.4.1.	'21.4.20.	'21.7.6.	77	47,213,780	272,909
	'21.4.19.	'21.5.20.	'21.7.6.	59	24,344,760	107,824
2019년 주중통근버스 임차용역 (계약번호 제*****호)	'21.3.31.	'21.5.20.	'21.7.6.	78	81,404,600	476,652
2021년 주중통근버스 임차용역 (계약번호 제*****호)	'21.5.1.	'21.5.20.	'21.7.6.	47	35,228,260	124,293
2021년 주말통근버스 임차용역 (계약번호 제*****호)	'21.5.1.	'21.5.20.	'21.7.6.	47	10,165,385	35,866
통근수단 예매 솔루션 운영 및 관리용역 (계약번호 제*****호)	'21.5.5.	'21.5.24.	'21.7.6.	43	3,750,000	12,105
합계						1,559,742

* 원지급일 : 계약상대자의 기성청구일로부터 통상적인 검사(14일) 및 대가지급(5일) 기간을 반영한 지급일

** 지연이자 = 지급금액 × 지연일수 × 한국은행 대출평균금리(연 2.74%) ÷ 365

관계부서 등 의견 및 검토결과

MMM는 업무처리 과정에서 타 업무로 인하여 기성처리가 지연되었고 이로 인해 계약상대자에게 검사 및 대가지급 청구를 보류토록 요청하였으며, 지연된 기간에 대한 이자를 계약상대자에게 조속히 지급하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▽▽▽▽처장은 통근수단에 대한 용역관리를 소홀히 한 MMM에게 주의를 촉구하시기 바라며, (주의)

□□처장은 대가 지급 지연에 따른 지연이자 1,715,716원(부가세 포함)을 계약상대방에게 지급하시기 바랍니다. (시정)